

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2050/2535

บริษัทสัมพันธ์ปรางา จำกัด

โจทก์

บริษัทชนะพันธ์อุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

บริษัทชนะพันธ์อุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้เงินจำนวน 87,669 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 83,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75,74)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้หา บุคคลนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและทำ หนังสือสัญญาค้ำ ประกันไว้ต่อศาลชั้น ต้น (อันดับ 60,64)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตาม คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง
จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้น เห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตาม คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง
จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้น เห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>